DOI:10.13580/j.cnki.fstc.2026.04.007

科技法治与科技创新：从护航到融入

宋 伟

科技与法律是人类文明的两翼，社会这架巨复杂又极精密的机器，其硬件构成有赖于科技的进步，其运行软件主要由现代社会管理制度尤其是法律制度提供并保障其运行。

今天的科技创新活动，主要不再依靠个人兴趣和好奇心驱使的探索精神展开（这种优秀的人类禀赋是早期科学革命和工业革命取得成功的最重要因素），而是建立在实验平台、大科学装置、多个科研团队合作的知识大批量生产的模式之上，是社会化、产业化的生产方式，其投入资源之巨大、影响之深广，往往超过传统产业经济活动。

科技创新活动的大规模、高速度，呼唤着加快科技法治建设的步伐。无论是大数据、人工智能、生命科技、深空探测等新领域、新业态法律问题，还是科研组织、科研人员流动、成果归属、赋权改革等科技管理类法律问题以及科技立法、科技司法和科技执法等司法实践问题，都亟待科技界、法律界予以关注、研究并在实践中加以解决。当然，解决这样交叉性的法律问题需要科技界与法律界共同努力，要形成科学家、工程师、法学家、律师等共同参与的科技法治联盟。

以实验室相关立法为例。如果要问，在新质生产力背景下，什么是最重要的科技创新源头？应当是高校科研机构及企业的各类实验室，如国家实验室、全国重点实验室、各高校和地方重点实验室、联合实验室、企业工程技术实验室等。全国实验室的数量成千上万，然而关于实验室的立法基本空白，相关的政策性规定也不够健全，有关的通知、规定、各类办法主要集中在实验室防火防盗等安全措施上。这些规定固然重要，但对于实验室在科技创新体系中的法律地位、国家财政资助的实验项目是否有转化义务、流动性科研人员知识产权如何分配、对实验室成果仅实行个人赋权还是应当对实验室的整体赋权等基础性、根本性的法律制度构建存在空缺，导致实践中的难题（如成果转化）长期未能有效解决。

如何营造良好的创新环境涉及科技司法和科技执法问题。科技发展越快、对社会影响越广泛，由此引发的法律问题就更多、更复杂。《最高人民法院关于以高质量审判服务保障科技创新的意见》强调要依法打击遏制阻碍科技创新行为，推动形成风清气正的科研生态；加大对在国家重点工程、科技重大项目、重点核心领域等违法犯罪的惩处力度。科技部在 2026 年 3 月 20 日施行的《科学技术活动违规行为调查处理规定》列举了各种违规行为，其中，实施单位的违规行为就包括“隐瞒、迁就、包庇、纵容或参与本单位人员的科学技术活动违规行为”，构成违法犯罪的，依法移交有关部门追究责任。这都是科技法治建设的重要举措，改变了传统科技法重鼓励轻惩戒的模式，体现出司法机关和科技行政管理部门对于护航科技创新的坚定决心。

随着新一轮科技革命的迅猛发展，法治在护航创新的同时，法治元素在创新源头应加快融入创新体系之中，让法治的思想种子、理念方法在科研实践中不断深入人心。让科学立法、严格执法、公正司法、全民守法的法治观念在科技创新的链条上生根发芽、茁壮成长，成为创新体系中的有机组成部分。只有创新链和法治链深度融合，才能从源头上保障创新的规范有序，最大限度地实现社会目标、降低各类法律风险及社会风险，只有两者始终同频共振，才能让创新这艘巨轮行稳至远！

◎ 宋伟，中国科学技术法学会副会长。

中国知网 https://www.cnki.net